

1500168-03.2021.8.26.0030

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Apiaí

Foro: Foro de Apiaí

Vara: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... que ele estivesse atuando no tráfico de drogas, resolveram abordá-lo.

Durante a abordagem, os agentes acabaram localizando em poder do denunciado duas porções de maconha, pesando aproximadamente 12 gramas, as quais se destinavam ao seu consumo pessoal, razão pela qual apresentaram os fatos na Delegacia para registro.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Apiaí

Foro de Apiaí

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Praça Francisco Xavier da Rocha, 182, Apiaí-SP - cep 18320-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500168-03.2021.8.26.0030 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-03.2021.8.26.0030 nº 2021/000265

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3035133/2021 - DEL.POL.APIAI,

17617071 - DEL.POL.APIAI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADAIR CUSTODIO PEREIRA DE SOUZA

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Adair Custódio Pereira de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia:

Consta dos autos que, em 05 de abril de 2021, por volta das 17:08 horas, na Estrada Apiaí/Barra do Chapéu, 01, Campo Velho, nesta cidade e comarca de Apiaí, ADAIR CUSTODIO PEREIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 02, transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, duas porções de maconha, pesando aproximadamente 12 gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 05; auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 06 e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 38/41).

Segundo o apurado, durante diligências de rotina, policiais militares depararam-se com DAIR conduzindo seu veículo automotor em via pública e, por suspeitarem que ele estivesse atuando no tráfico de drogas, resolveram abordá-lo.

Durante a abordagem, os agentes acabaram localizando em poder do denunciado duas porções de maconha, pesando aproximadamente 12 gramas, as quais se destinavam ao seu consumo pessoal, razão pela qual apresentaram os fatos na Delegacia para registro.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como o acusado perpetróu o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação do acusado por porte de drogas para consumo pessoal.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de apreensão (fls. 5), auto de constatação (fls. 6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 38/41) e também pela prova oral.

Extrai-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia.

A confissão foi corroborada pela prova testemunhal, em obséquio ao art. 197 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado são cruciais no deslinde dos fatos e, diante do que foi colhido em sede policial e em juízo, constata-se a solidez do conjunto probatório, que conduz à persuasão racional no sentido da prática delitiva.

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

O conjunto probatório, portanto, revela que o acusado trazia a droga consigo para consumo pessoal, sem autorização para tanto.

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais. Não foram angariados elementos acerca da conduta social e personalidade do agente. Assim, suficiente a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Adair Custódio Pereira de Souza, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Não houve prisão processual, o acusado está em liberdade, pois ausentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sem custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55).

Destruiu-se a droga apreendida (fls. 5).

Arbitro honorários advocatícios à advogada dativa nomeada a fls. 91, no valor constante na Tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, com a expedição da respectiva certidão oportunamente.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Autoridade Policial e o IIRGD, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Apiai, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA